

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO n. 72/APC del 22 ottobre 2021**Linee guida del processo amministrativo – contabile di ciclo passivo
nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane****Premessa**

Il presente documento definisce le linee guida relative alla gestione del processo amministrativo contabile di ciclo passivo e ai relativi rapporti amministrativi tra le società del Gruppo e le controparti terze e di Gruppo.

Tutti i rapporti negoziali, sia nei confronti di terzi che delle Società del Gruppo, devono essere formalmente contrattualizzati. I riferimenti alle attività negoziali trattati nel documento sono da intendersi cenni funzionali necessari alla definizione degli aspetti amministrativo-contabili.

La presente comunicazione organizzativa aggiorna e sostituisce i precedenti documenti normativi in materia:

- DdG 158 AD del 21 dicembre 2012 *Linee Guida del Ciclo Passivo – Processo Amministrativo*
- DdG 162 AD del 24 aprile 2013 *Aggiornamento Linee Guida del Ciclo Passivo*
- DdG 229 AD del 22 giugno 2017 *Linee Guida Ciclo Passivo – Processo Amministrativo: aggiornamento soglie di spesa per acquisti con carattere d'urgenza e sottofondi scorta.*

I principi e le regole di comportamento definiti costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex d.lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dall'*Anti Bribery & Corruption* management system¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane. Si

¹ Ove adottato dalla Società. Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 societari.

Le Società del Gruppo recepiscono nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie Comunicazioni Organizzative in materia.

Le Società estere recepiscono i principi disciplinati compatibilmente ed in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Firmato
Roberto Mannozi

Linee guida del processo amministrativo – contabile di ciclo passivo nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	- 6 -
2.	NORMATIVA APPLICABILE.....	- 6 -
	Riferimenti normativi esterni	- 6 -
	Riferimenti normativi interni.....	- 8 -
3.	PRINCIPI GENERALI	- 9 -
4.	RUOLI E RESPONSABILITA'	- 10 -
1-	DEFINIZIONI.....	- 12 -
2-	LE FASI DEL CICLO PASSIVO.....	- 16 -
	PRINCIPI GENERALI	- 16 -
3-	<i>FRAMEWORK</i> DI CICLO PASSIVO DI RIFERIMENTO.....	- 17 -
	Gestione Anagrafica Fornitori.....	- 18 -
	Definizione specifiche mediante la Richiesta d'Acquisto	- 19 -
	Controllo e verifica del <i>budget</i>	- 20 -
	Acquisti	- 20 -
	Stipula del contratto.....	- 20 -
	Attività negoziali ed emissione Ordini di Acquisto	- 21 -
	Adempimenti ai fini della tracciabilità (l.136/2010 e s.i.m.).....	- 22 -
	Accordi Quadro	- 22 -
	Contenuti dell'Ordine d'Acquisto a sistema	- 23 -
	Rilascio Ordine d'Acquisto	- 24 -
	Ricezione del bene/prestazione.....	- 24 -
	Inserimento Entrata Merci	- 24 -
	Riscontro Entrata Merci.....	- 25 -
	Validazione Entrata Merci	- 26 -

Fatturazione	- 27 -
Registrazione, verifica e contabilizzazione fatture	- 27 -
Pagamenti	- 29 -
La disciplina dei pagamenti di tesoreria accentrata nel Gruppo FS	- 29 -
Tracciabilità dei pagamenti	- 30 -
Modalità particolari di acquisto e regolazione di beni e servizi	- 31 -
Cessione dei crediti (fatture fornitori)	- 37 -
Chiusura	- 40 -
 4- PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ACQUISTO	- 41 -
Acquisto materiali in conto scorta	- 41 -
Acquisti in conto investimenti (materiali e prestazioni)	- 42 -
Acquisto materiali/prestazioni mediante sistema di acquisti on line di Gruppo: e-procurement.....	- 43 -
Modalità particolari di contabilizzazione delle utenze	- 45 -
Contabilizzazioni effettuate mediante benestare senza fattura.....	- 45 -
Workflow intercompany.....	- 45 -
Locazioni passive	- 47 -
 5- INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO.....	- 49 -
 6- KEY PERFORMANCE INDICATOR - KEY RISK INDICATOR	- 50 -

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con la presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo sono definiti i ruoli e le macro responsabilità relative agli aspetti amministrativo –contabili del processo di Ciclo Passivo.

Le fasi amministrativo – contabili del Ciclo Passivo, in analogia con gli altri processi in ambito AFC di Gruppo, hanno alcuni elementi di centralizzazione, istituiti in ambito della Capogruppo per rispondere ad esigenze di omogeneità dei dati predisposti dalle Società.

Le presenti linee guida si applicano a Ferrovie dello Stato Italiane Spa e alle sue Società controllate, dirette e indirette, nazionali ed estere.

In considerazione dell'organizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, caratterizzata da una notevole diversificazione di attività e processi e da un sostanziale decentramento operativo, per far fronte alle diverse esigenze del Gruppo, le Società Controllate emettono proprie comunicazioni organizzative per recepire e sviluppare in dettaglio i criteri e i principi generali del presente documento, regolamentando, coerentemente con gli stessi, i casi particolari.

2. NORMATIVA APPLICABILE

Riferimenti normativi esterni

- Regio Decreto 262/1942 *Approvazione del testo del Codice Civile*
- Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*
- D.lgs. 231/2002 *Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali* e s.m.i.
- Legge 266/2002 *Conversione in legge, con modificazioni, del DL 210/2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*
- Art. 154 bis del Testo Unico della Finanza (TUF), Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, introdotto con Legge 262/2005
- Legge 136/2010 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e s.m.i.
- DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163/2006 recante *Codice di Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

- D.lgs. 50/2016 *Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE* 2004 /17/CE e 2004/18/CE e s.m. e integrazioni
- Legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018), art. 1, commi 916 e 917
- DL 119/2018 *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, convertito con modificazioni nella legge 136/2018
- D.lgs. 148/2018 *Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici*
- L. 15/2018 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*
- Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione già per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 26 gennaio 2006, recante *Indicazione delle modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 266/2005*²
- Determinazione Autorità Nazionale Anticorruzione 8/2010 *Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 136/2010 come modificato dal DL 187/2010*
- Determinazione Autorità Nazionale Anticorruzione 4/2011, *Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010*
- Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione 556/2017, *Determinazione 4/2011 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 aggiornata al decreto legislativo 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 50/2016"*
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 3/2012 *Art. 4, commi 2 e 3, DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006 – intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza*
- Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 5/2008 *Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, L. 296/2006*
- Circolare INAIL prot. 60010.21/3/2012.0002029 *DURC- Intervento sostitutivo della stazione appaltante – Art. 4 DPR: 207/2010*
- Circolare INPS 54/2012 *Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare. Art. 4 del DPR 207/2010*

² Deliberazione aggiornata annualmente per adeguare gli importi della contribuzione dovuta all'ANAC (già AVCP). Si suggerisce di verificare l'aggiornamento sugli importi dovuti sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it.

- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2015 *Semplificazione in materia di documentazione di regolarità contributiva* (GU 125 1/6/ 2015) e s.m.i.
- Circolare del Ministero delle politiche sociali 19/2015 sul DM 30 gennaio 2015 – DURC on line – prime indicazioni operative e s.m.i.
- Principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Riferimenti normativi interni

- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Modello Organizzativo e di Gestione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e delle società del Gruppo ex d.lgs. 231/2001
- Disposizione di Gruppo *Regolamento per le Attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*
- Disposizione di Gruppo *Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*
- Disposizione di Gruppo *Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*
- Disposizione di Gruppo *Garanzie assicurative CAR e decennale postuma. Garanzie fideiussorie bancarie e assicurative*
- Disposizione di Gruppo *Politiche di Gruppo in materia di affidamento di consulenze e prestazioni professionali equiparate e attività di monitoraggio*
- Comunicazione Organizzativa di Gruppo *Procedura di Gruppo per il conferimento, gestione e revoca delle procure*
- Disposizione di Gruppo *Investimenti e disinvestimenti tecnici del Gruppo Ferrovie dello Stato*
- Disposizione di Gruppo *Regole di Gruppo in materia di acquisto di beni IT*
- Disposizione di Gruppo *Procedura operativa per gli acquisti no core di beni IT*
- Disposizioni di Gruppo in materia di carte di credito aziendali e spese di rappresentanza
- Disposizione di Gruppo *Linee guida per la gestione dei processi immobiliari sul nuovo Sistema Informativo di Gruppo*
- Comunicazione Organizzativa di Gruppo *Nuovo Modello per gli Acquisti di FS SpA*
- Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e *Anti Bribery & Corruption management system (ABC system)* adottati dalle Società
- Modello di *Governance* del Gruppo FS Italiane
- Modello di *Compliance* del Gruppo FS Italiane

- *Framework Risk Management* del Gruppo FS Italiane
- *Framework di data protection*
- *Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione.*

3. PRINCIPI GENERALI

Le Società del Gruppo operano in un quadro di trasparenza, correttezza e integrità attraverso la predisposizione di misure e presidi volti a incoraggiare tali comportamenti e l'adozione di processi di valutazione predefiniti.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: principio in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: principali rischi del processo di ciclo passivo per supportare il management nell'assunzione di decisioni consapevoli e minimizzarne gli impatti sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti delle Società del Gruppo coinvolti nel processo di ciclo passivo, devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

RISERVATEZZA: fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, nonché i flussi informativi con le risorse coinvolte nel processo, è obbligo delle risorse che operano nel processo di ciclo passivo garantire la riservatezza per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, in relazione ai dati particolari/sensibili trattati e agli obblighi di riservatezza per obblighi regolatori e per la tutela degli interessi commerciali delle Società del Gruppo, nonché con particolare riferimento alla gestione delle procedure di acquisto delle polizze assicurative.

Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli.

CREAZIONE DI VALORE: le attività previste all'interno delle presenti linee guida concorrono alla creazione di valore per il Gruppo, i clienti, il personale e gli altri *stakeholder*, favorendo il miglioramento continuo dei processi, dei modelli di *governance* e degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo attraverso l'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nel processo, implementazione dei sistemi di monitoraggio e *reporting* ed attività di *benchmarking* con introduzione di innovative *best practice* in seno alle strutture coinvolte.

PROCESS/RISK BASED APPROACH: le attività previste dalle presenti linee guida sono ispirate ad un approccio per processi e dirette all'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio nel tempo delle misure di gestione ex-ante dei rischi assicurabili, sulla base del contesto in cui ciascuna Società opera, del suo modello di business e della sua organizzazione.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: i soggetti coinvolti nel processo di ciclo passivo devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività svolte e l'archiviazione, anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici, della relativa documentazione, assicurando, nel tempo, l'individuazione e la ricostruzione *ex post* delle fonti e degli elementi informativi che supportano il processo stesso.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Struttura richiedente	Manifesta l'esigenza di acquisto attraverso la definizione delle caratteristiche del bene/servizio da approvvigionare; nella Richiesta d'Acquisto (RdA), ove prevista, è specificata la tipologia di acquisto e la destinazione
-----------------------	---

	contabile/gestionale (natura e destinazione) dell'oggetto o prestazione da approvvigionare. Richiede al Gestore Anagrafica Fornitori Centralizzato la creazione/aggiornamento anagrafica fornitori e ne verifica gli esiti. Nel processo di ricezione, verifica la conformità del bene/servizio ricevuto rispetto al contratto e all'OdA, registra e rilascia l'EM a sistema.
Gestore Anagrafica Fornitori Centralizzato ³	Analizza e verifica la completezza dei dati di creazione/aggiornamento inviati dal fornitore su richiesta della Struttura Richiedente.
Strutture Amministrative di Società	Controllano gli elementi del corredo gestionale e contabile dell'acquisto (destinazione e natura) per il rilascio della RdA e verificano: - la conformità della richiesta rispetto a quanto previsto dalle procedure vigenti - la disponibilità di <i>budget</i> (attività automatica a sistema). Inoltre, ai fini della registrazione della fattura da parte della Contabilità Fornitori verificano la presenza di OdA ed EM su SAP, la corrispondenza tra fattura ed EM.
Ufficio Acquisti	Struttura societaria che prende in carico, direttamente o su mandato di service, la richiesta di acquisto, individua i fornitori, ne effettua la selezione, gestisce le gare ove previste, gestisce la fase negoziale, verifica, tra le altre cose, la regolarità del DURC e predispone il contratto inserendo il numero di protocollo/ordine.
Referente di progetto	Svolge le attività connesse al progetto di investimento in termini di qualità, tempi e costi come previsto in fase di approvazione. Laddove previsto, il Referente di Progetto assume le responsabilità e i poteri di Committente ai sensi della normativa vigente.
Procuratore secondo poteri e deleghe	Firma il contratto/ordine in funzione dei suoi poteri (procure) di rappresentanza. Il controllo del rispetto dei limiti di procura assegnati è un'attività supportata dai sistemi informativi. Coincide con il Responsabile del Contratto in base alle Condizioni Generali di Contratto di Gruppo.
Contabilità Fornitori	Verifica e contabilizza le fatture passive. Verifica la rispondenza della fattura al contenuto ed alle condizioni dell'OdA e dell'Entrata Merci.

³ FERSERVIZI per tutte le Società del Gruppo gestite sui sistemi centralizzati.

Tesoreria	Elabora i pagamenti mensili e settimanali.
Responsabile del Procedimento di Affidamento	Garantisce il corretto svolgimento della procedura di affidamento del Contratto.
Responsabile Esecuzione del Contratto/Gestore del Contratto	Soggetto, qualificato dagli atti di organizzazione aziendale e presente nel contratto, che assicura la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali gestendo i rapporti con gli esecutori/fornitori/prestatori nell'ambito dello specifico contratto, di cui alle <i>Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane</i> , ovvero, per gli acquisti di cui all'affidamento per il servizio acquisti tra FS SpA e Ferservizi SpA, il Responsabile del procedimento per la fase esecutiva/Gestore del Contratto.

1- Definizioni

Richiesta di Acquisto	Documento informatico interno aziendale prodotto mediante il sistema informatico SAP, tramite il quale una Struttura richiedente notifica un fabbisogno di beni / servizi. Tramite la Richiesta di Acquisto (o di seguito RdA) si procede, inoltre, all'impegno del <i>budget</i> durante lo svolgimento della negoziazione con il fornitore.
Ordine di Acquisto	Al termine delle attività di approvvigionamento, e quindi con la stipula effettiva del contratto, viene creato a sistema un nuovo documento "Ordine di Acquisto" (di seguito Oda), che recepisce le informazioni contabili presenti nella RdA e che rappresenta l'oggetto cui saranno legate tutte le fasi successive di svolgimento della fornitura (ricezione merce/servizio, fatturazione, pagamento).
Accordo Quadro	Regola la conclusione di futuri contratti con uno o più strutture richiedenti per un determinato periodo di tempo, stabilendone le condizioni, il prezzo e le quantità previste. I contratti futuri, denominati Contratti Applicativi, attuativi delle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, devono essere sottoscritti da un procuratore abilitato competente per materia ed importo, trattandosi di atti

	contrattuali a sé stanti. In ciascun Accordo Quadro o Contratto Applicativo deve essere indicato un Responsabile di Contratto⁴, di norma individuato nell'ambito della struttura richiedente. Gli Accordi Quadro non hanno alcun impatto contabile, ma devono essere inseriti a sistema sia per il controllo dei poteri negoziali che per il controllo della capienza dell'Accordo Quadro stesso rispetto ai successivi contratti applicativi. Tutti gli Ordini (contratti applicativi) che fanno riferimento ad un Accordo Quadro devono essere inseriti a sistema, prima dell'invio degli stessi al fornitore.
Contratto Aperto (Contratto di somministrazione)	Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di beni e/o di servizi, nel quale sono stabiliti importo complessivo, quantità massima complessiva, prezzi unitari, quantità minima e massima di ogni somministrazione, durata e modalità di somministrazione. Tale Contratto sottoscritto da un procuratore abilitato, non prevede la conclusione di futuri contratti, ma richiede l'emissione di atti gestionali (cd. Specifiche d'Ordine), attuativi del disposto contrattuale per l'emissione dei quali non è necessaria la firma da parte di un procuratore. Il Contratto Aperto impegna il <i>budget</i> e l'azienda verso il fornitore circa quantità e valori, almeno fino ai minimi di acquisto. La consuntivazione dell'avvenuta consegna di beni e/o servizi, a fronte di una specifica richiesta, avviene mediante una normale entrata merci. In ciascun Contratto Aperto deve essere prevista l'indicazione di un Responsabile di Contratto, di norma individuato nell'ambito della struttura richiedente.
Contratto Chiuso	Contratto avente ad oggetto l'acquisizione di beni/servizi, nel quale sono puntualmente stabiliti tutti i termini e le condizioni della esecuzione/prestazione/fornitura. Si definisce "chiuso" in quanto non prevede la conclusione di atti futuri (Contratti Applicativi) né l'emissione di atti gestionali. La certificazione dell'avvenuta prestazione/ricevimento è effettuata in modo puntuale dai soggetti preposti.

⁴ Le attività svolte dal Responsabile di Contratto sono riconducibili ai compiti affidati al Responsabile Esecuzione del Contratto.

	Gli Ordini ed i Contratti chiusi possono essere firmati esclusivamente da procuratori abilitati. In ciascun contratto chiuso deve essere prevista l'indicazione di un Responsabile di Contratto, o di un REC, di norma individuato nell'ambito della struttura richiedente.
Contratto <i>Intercompany</i>	Contratto tra due o più Società del Gruppo FS Italiane.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	Certificato che attesta la regolarità contributiva di un operatore economico tenuto all'obbligo di iscrizione dei propri dipendenti presso gli enti previdenziali competenti (INPS). Il DURC deve essere richiesto: a) per la stipula del contratto⁵; b) per contratti che prevedono il pagamento di acconti sul prezzo e prima di ogni pagamento previsto dal contratto se abbia superato la validità trimestrale; c) prima del pagamento del saldo finale; La richiesta⁶ è inviata esclusivamente in via telematica da parte del procuratore competente o, nelle fasi successive alla stipula del contratto, dal Gestore di Contratto⁷. Il DURC può essere acquisito da: - il Procuratore e il Gestore di Contratto o loro delegati all'accesso all'area riservata SA www.sportellounicoprevidenziale.it, in nome e per conto, della struttura stessa.

⁵ Nel caso di emissioni di ordini e contratti applicativi, è sufficiente il possesso di un DURC in corso di validità, anche se riferito all'Accordo Quadro.

⁶ In considerazione dei termini di pagamento contrattuali, va individuato il momento della richiesta, tenendo conto dei tempi di rilascio del DURC.

⁷ Le attività svolte dal Gestore del Contratto sono riconducibili ai compiti affidati al Responsabile Esecuzione del Contratto.

Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) ⁸ (o DURC fiscale)	Documento attestante la regolarità fiscale del soggetto appaltatore, subappaltatore, affidatario. In coerenza con i nuovi adempimenti previsti, va richiesto in determinate condizioni, e per tutti gli appalti, subappalti o affidamento a consorzi o per rapporti negoziali che diano luogo all'affidamento del compimento di opere o servizi con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
--	---

MODELLI AMMINISTRATIVO - CONTABILI DI GRUPPO

I due modelli attualmente vigenti presso il Gruppo sono: il modello GAIa (Gestione Amministrativa Integrata) ed il *framework* ArCA (Architetture di Controllo ed Amministrazione), di cui si riportano gli elementi principali.

Nel 2009, il completamento del progetto GAIa ha dotato le maggiori Società del Gruppo di un sistema SAP integrato con l'architettura di Gruppo, aderendo alle regole amministrativo contabili centralizzate.

Il modello GAIa prevede diversi scenari di riferimento, suddivisi in base al grado di integrazione tra i sistemi amministrativo-contabili societari ed i sistemi centrali di Gruppo, per la condivisione di regole riguardanti la tenuta della contabilità civilistica ed anagrafiche comuni inerenti Piano dei Conti, Clienti e Fornitori.

A partire dal 2019, il *framework* GAIa si è evoluto in un nuovo modello di Gruppo – denominato Modello ArCA – dedicato alle entità del Gruppo che operano il passaggio sui nuovi sistemi amministrativo-contabili per *Strategic Business Unit* (SBU) su tecnologia SAP S/4.

⁸ Il Decreto Fiscale 2020 ha aggiornato le regole in materia di ritenute e compensazioni e sospensione dei pagamenti effettuate nell'ambito di appalti, subappalti e simili, di valore superiore a 200.000 euro.

Tale *framework* amplia la *Governance* operata dal modello GAIa sulla tenuta della contabilità civilistica, con un nuovo livello di centralizzazione applicabile alla contabilità gestionale a seguito dell'adozione del nuovo Sistema di Controllo di Gestione di Gruppo (SCG) e dei modelli di controllo multidimensionali di SBU.

Il Modello ArCA si compone di due elementi:

- configurazione di base dei sistemi amministrativo-contabili: insieme di regole ed oggetti centralizzati a garanzia della corretta tenuta contabile;
- catalogo dei Servizi IT: insieme di funzionalità raggruppate per processo attivabili dalle SBU nello svolgimento della loro operatività in ambito AFC.

2- Le fasi del ciclo passivo

Principi generali

Il disegno di funzionamento del processo del ciclo passivo si fonda sui seguenti principi generali:

1. Identificazione delle responsabilità di autorizzazione della spesa:
 - approvazione all'impegno del *budget* per una determinata spesa;
 - rappresentanza (procura all'assunzione di impegni verso soggetti terzi come autorizzazione a firmare gli Ordini di Acquisto -OdA) conferita con procura.
2. Processo di ricevimento merci/certificazione prestazioni finalizzato a:
 - registrare i costi nel periodo di competenza, ai fini di una corretta rappresentazione sul conto economico;
 - costruire un presupposto propedeutico al pagamento della relativa fattura.

Le attività di cui sopra sono perseguite verificando i presupposti necessari a garantire:

- l'avvenuta consegna/erogazione del servizio nel rispetto di quanto disciplinato dal contratto (aspetto quantitativo);
 - la conformità tecnica (aspetto qualitativo) rispetto alle condizioni contrattuali definite;
 - l'autorizzazione al pagamento della relativa fattura qualora conforme (per quantità e/o importi coerenti con quanto specificato sull'Ordine/Entrata Merce).
3. Gli attori che nel processo presidiano le singole fasi hanno la responsabilità di rilevarle a sistema, laddove previsto, ai fini del ciclo passivo amministrativo.

Data la numerosità delle strutture che effettuano le differenti tipologie di acquisto, con particolare riferimento agli approvvigionamenti con impatto direttamente in conto economico (in conto esercizio), e considerato il limitato valore unitario medio dei singoli acquisti, particolare importanza assumono il rispetto del processo descritto nel presente documento e l'invio ai fornitori di contratti esclusivamente emessi da sistema o che riportino il numero attribuito all'Ordine dal sistema SAP. Per una facile identificazione, da parte della contabilità fornitori, dell'Ordine e dell'Entrata Merci di riferimento è necessario che nel documento fiscale siano riportati gli estremi dell'entrata merci cui ci si riferisce.

3- *Framework* di ciclo passivo di riferimento

La struttura del modello di riferimento (*framework* di ciclo passivo) adottato per la definizione del processo di ciclo passivo del Gruppo FS Italiane prevede le fasi di seguito riepilogate:



Figura 1 - Modello del processo di ciclo passivo

- **Gestione anagrafiche:** raccolta informazioni e codifica delle anagrafiche (fornitori, materiali, utenze, etc.) necessarie alla gestione delle differenti fasi del ciclo passivo presso tutti i sistemi informativi; le anagrafiche fornitori possono essere create e aggiornate all'inizio del processo o in un momento successivo a seconda che il fornitore sia o meno conosciuto al momento della espressione del fabbisogno.
- **Richiesta di Approvvigionamenti:** processo di gestione delle RdA, dalla nascita dell'esigenza all'approvazione della spesa.
- **Acquisti:** processo di gestione dell'approvvigionamento di beni e/o servizi (diretti/indiretti) sulla base delle esigenze aziendali. Tale processo definisce gli standard per gli acquisti, i requisiti per l'ottenimento delle approvazioni e per l'invio delle richieste di proposta. La strategia di approvvigionamento supporta la definizione delle RFI (*Request for Information*) e RFP (*Request for Proposal*) verso i fornitori e consente di stabilire le migliori condizioni di *pricing* e di qualità verso i fornitori. La fase si conclude con la stipula del contratto e l'inserimento a sistema dell'OdA.

- **Ricezione:** fase di ricezione della merce o attestazione di completamento totale o parziale dei servizi (cd. Entrata merci) a cui corrisponde l'attività di registrazione in contabilità del costo o, nel caso di investimenti, dell'immobilizzazione.
- **Fatturazione:** ricezione e gestione della fattura passiva emessa dal fornitore a fronte dell'Entrata Merci o Acquisizione di Prestazione.
- **Pagamenti:** chiusura del debito nei confronti del fornitore mediante il pagamento della fattura ricevuta.
- **Chiusura:** *cleaning* e riconciliazione dei fenomeni logistici e contabili legati alla gestione di un Oda (ad esempio, chiusura senza valori residui, riconciliazione delle partite di debito e di pagamento, etc.).

Ciclo passivo nel Gruppo FS Italiane

Premessa

Nei paragrafi successivi, sulla base del *framework* di riferimento, sono state esplicitate, per ciascuna fase, le attività che hanno impatti amministrativo-contabili e la loro declinazione in ambito del Gruppo FS Italiane. In particolare, vengono descritte le fasi del processo di ciclo passivo relative a tutte le fattispecie contrattuali precedentemente definite: Accordi Quadro, Contratti Chiusi, Contratti aperti e contratti *intercompany* non ricompresi nel perimetro dell'applicativo *workflow intercompany* descritto nel seguito.

Gestione Anagrafica Fornitori

L'Anagrafica Fornitori rappresenta l'insieme delle informazioni identificative del fornitore (dati anagrafici, fiscali, coordinate bancarie, conto di riconciliazione per la risalita in bilancio, etc.) necessarie e vincolanti per le attività di gestione del processo amministrativo del Ciclo Passivo.

Per la creazione o modifica dell'anagrafica di un singolo fornitore, il processo attuale prevede che:

- le singole Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dopo aver richiesto i dati necessari al fornitore, presentino la relativa richiesta completa di tutte le informazioni, al Gestore Anagrafiche Centralizzato mediante le schede predisposte sul Sistema di Anagrafiche Centralizzato (*Master Data Governance* MDG). Il Gestore svolge il compito di analisi della validità e della completezza delle informazioni ricevute (es. visura camerale, atto costitutivo dell'ATI);

- l'esito positivo del controllo risulti nella validazione della richiesta di creazione o modifica dell'anagrafica del fornitore, all'interno del Sistema di Anagrafiche Centralizzato (*Master Data Governance*, MDG);
- l'esito negativo del controllo risulti nel rifiuto della richiesta, indicando la relativa motivazione;
- le Strutture Societarie Richiedenti ricevano notifica circa la positiva accettazione della richiesta, potendo, inoltre, verificare l'esito dell'operazione nonché fornire elementi utili ad una nuova valutazione della richiesta in caso di rifiuto.

In particolare, le strutture societarie richiedenti verificano la corrispondenza del codice IBAN con il relativo titolare, e la congruenza delle coordinate bancarie dedicate ai fini della normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rispetto alla documentazione ricevuta.

Nell'ambito del sistema MDG è stato attivato un collegamento verso un *provider* esterno che fornisce le informazioni anagrafiche del fornitore, tramite accesso alle principali banche dati disponibili (es. Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, etc), a partire dalla partita IVA e/o codice fiscale.

La creazione dell'anagrafica fornitore può avvenire in momenti differenti a seconda che il *vendor* sia conosciuto o meno in fase di avvio del processo.

La seguente figura mostra una schematizzazione del processo:

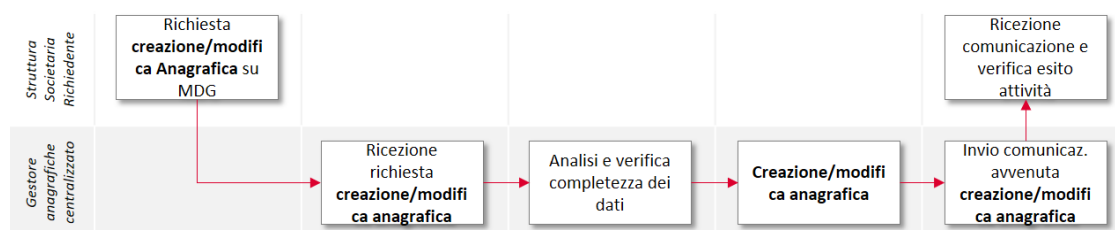


Figura 2 Sotto-processo "Gestione Anagrafiche"

Richiesta di Approvvigionamenti

Definizione specifiche mediante la Richiesta d'Acquisto

Il processo di Ciclo Passivo si avvia con la predisposizione, all'interno del sistema dedicato, di una RdA da parte delle strutture abilitate alla manifestazione di un'esigenza o fabbisogno,

indipendentemente dalla presenza in capo alla stessa di una responsabilità di *budget*. Nel documento RdA, oltre alle specifiche tecniche del bene/prestazione da approvvigionare, devono essere indicati gli elementi che costituiscono la chiave contabile/gestionale: il tipo d'acquisto (conto esercizio/conto investimento), il valore⁹ stimato, la quantità, la relativa natura contabile e la destinazione gestionale dell'acquisto (a CdC, a progetto, codice materiale/natura, etc.). A tal fine, la Struttura Richiedente si avvale dell'eventuale supporto delle competenti strutture in materia amministrativa, legale e fiscale per la determinazione delle informazioni necessarie al completamento della RdA.

Controllo e verifica del *budget*

Le Società sono obbligate ad attivare le procedure di verifica del *budget* e di controllo della spesa in carico alla Struttura Amministrativa competente (centrale o territoriale) o il *controller* della funzione o struttura organizzativa di riferimento. Le attività derivanti sono propedeutiche alla autorizzazione della spesa da parte del titolare del *budget*, al fine di garantire l'ammissibilità della stessa, rispetto alle procedure vigenti e alla disponibilità di *budget*, oltre al controllo della corretta attribuzione del corredo gestionale e contabile (natura, destinazione, centro di costo/ordine interno, etc.).

La mancanza di uno solo dei requisiti sottoposti a verifica (ammissibilità della spesa e/o capienza di *budget*) o l'assenza della destinazione gestionale (CdC o commessa di processo o investimento) rappresenta, salvo specifiche autorizzazioni (es. approvazione *extra budget* e/o impegni pluriennali) e casistiche identificate nelle procedure operative di Società, presupposto per l'interruzione del processo.

Acquisti

Stipula del contratto

Al termine della verifica della documentazione minima per la validità del negozio giuridico, il Contratto viene firmato dal Procuratore secondo poteri e deleghe e inviato al fornitore individuato dalle procedure di affidamento diretto o a seguito di aggiudicazione della gara.

⁹ Il valore include eventuali opzioni, rinnovi, nonché eventuali premi e/o pagamenti previsti a favore dei candidati o offerenti; in casi eccezionali, per esempio laddove non esistano criteri oggettivi per una stima, ne deve essere tracciata la motivazione, il percorso e i criteri cui ci si è ispirati per effettuare la stessa stima.

Affinché il contratto possa essere sottoscritto, occorre che vengano completate tutte le procedure amministrative interne, mediante l'acquisizione di un numero di documento univoco generato dal sistema (numero OdA o protocollo interno).

Tali informazioni devono essere apposte sul documento prima dell'invio al fornitore affinché possano essere utilizzate dallo stesso come riferimento nelle fasi di emissione dei documenti entrata merce e di fatturazione, come prescritto dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La figura mostra una schematizzazione del processo vigente:

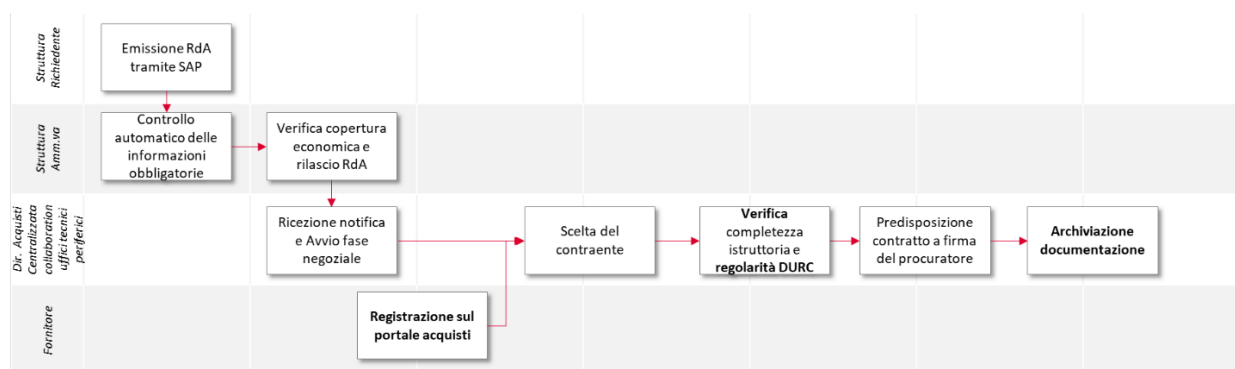


Figura 3 - Sotto-processo "Richiesta Approvvigionamenti e Acquisti"

Emissione Ordini di Acquisto

I procuratori nella fase di stipula del contratto devono avvalersi dell'eventuale supporto delle competenti strutture in materia legale e fiscale e gli OdA devono essere emessi necessariamente dal sistema amministrativo contabile della Società.

Nel corso della fase di creazione dell'OdA all'interno del sistema amministrativo contabile, l'Ufficio Acquisti si avvale, inoltre, del supporto delle strutture amministrative per la determinazione degli elementi contabili (con particolare riferimento al codice IVA), non già determinati in fase di RdA, di cui devono essere corredati gli OdA per poter essere considerati validi. Una volta determinato il numero di documento univoco generato dal sistema (numero OdA o protocollo), questo deve essere apposto nel documento oggetto di invio al fornitore affinché lo stesso possa successivamente utilizzarlo come riferimento per le successive fasi di

emissione di Entrata Merci e Fattura. In tale maniera, l'OdA viene creato contestualmente alla stipula del contratto e non come regolarizzazione nelle fasi successive.

Adempimenti ai fini della tracciabilità (l.136/2010 e s.i.m.)

Con l'entrata in vigore della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, antecedente all'indizione della procedura di gara, nei casi indicati dalla legge, il Responsabile del Procedimento di Affidamento deve richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara) all'Autorità competente, e ove necessario il CUP (Codice Unico Progetto) al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento deve, inoltre, acquisire dal fornitore le coordinate bancarie dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Al fine di riportare su ciascun bonifico il CIG, e ove richiesto il CUP, nonché di effettuare i pagamenti sui conti correnti dedicati, il Responsabile Esecuzione del Contratto deve provvedere ad alimentare due anagrafiche SAP:

- la prima, con l'anagrafica del CIG, e ove necessario del CUP;
- la seconda, con l'associazione di ogni OdA con il relativo CIG, e ove necessario del CUP, e del conto corrente dedicato ai pagamenti per lo specifico contratto.

Nel caso di movimentazioni tra le stesse Società del Gruppo, FINANCE & INVESTOR RELATIONS, a presidio della tracciabilità delle transazioni infragruppo in *cash pooling*, assume la responsabilità della corretta ricostruibilità delle singole operazioni finanziarie effettuate per ciascun affidamento.

Nel caso in cui la Società del Gruppo sia una stazione appaltante, è comunque necessario acquisire il CIG anche per gli affidamenti infragruppo, al fine di assicurarne la puntuale ricostruibilità.

Inoltre, tutte le disposizioni di pagamento, che rientrano nelle condizioni di applicazione della normativa devono riportare i rispettivi CIG di riferimento.

L'argomento è compiutamente disciplinato nel paragrafo dedicato agli adempimenti necessari alla tracciabilità dei pagamenti.

Accordi Quadro

Nel caso di stipula di Accordi Quadro lo svolgimento delle attività operative si differenzia in base a due fattispecie:

- Accordi Quadro societari: qualora il contratto con il fornitore faccia riferimento alla singola Società del Gruppo, tale fattispecie sarà gestita all'interno del singolo sistema transazionale di Società secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti;
- Accordi Quadro di Gruppo: in caso il contratto sia gestito dall'Area Centrale Acquisti di Ferservizi, lo stesso sarà caricato sul sistema di *procurement* di Ferservizi e le singole Società provvederanno ad emettere i contratti applicativi di competenza (mediante creazione di un documento di RdA/OdA).

Contenuti dell'Ordine d'Acquisto a sistema

In considerazione delle finalità rappresentate, l'Ordine d'Acquisto, creato a sistema dall'Ufficio Acquisti, deve riportare tutte le informazioni necessarie ai fini della gestione amministrativa del rapporto, ed almeno:

- il fornitore;
- la destinazione contabile: CdC, Ordine Interno, commessa d'investimento, etc.;
- la natura dell'acquisto: oggetto e descrizione, conto di contabilità alimentato e codice prestazione/materiale;
- prezzo unitario e quantità (non invertiti);
- date previste di consegna materiali/erogazione della prestazione;
- condizioni di pagamento;
- termini di pagamento;
- codice IVA;
- procuratore che ha firmato il Contratto;
- data di stipula del Contratto (Data Documento);
- CIG e CUP (se previsti)
- e, qualora previste dal Contratto, informazioni su anticipi/trattenute a garanzia e modalità di recupero, nonché elementi distintivi delle garanzie ricevute (fidejussioni).

Tali informazioni devono poter essere consultabili a sistema da parte delle strutture amministrative(incluso il *service* amministrativo) e gestionali di società/funzione/divisione, per analisi successive e/o per le attività connesse alla verifica e registrazione delle fatture passive. Le

informazioni inserite a sistema, possono essere integrate/rettificate esclusivamente dalla stessa struttura che le ha inserite ed approvate dal procuratore che ha firmato l'Ordine.

Rilascio Ordine d'Acquisto

I sistemi amministrativo contabili aziendali prevedono la codifica e la gestione delle procure con i relativi limiti di poteri, al fine di evitare preventivamente l'emissione di Ordini da parte di soggetti privi delle necessarie abilitazioni.

In seguito all'inserimento dell'Ordine a sistema è previsto uno *step* di approvazione ("rilascio") da parte del procuratore abilitato, previa verifica della corretta attribuzione dei poteri di firma per importo e tipologia di prestazione, effettuata dalle competenti strutture di ogni singola Società. Precedentemente all'emissione dell'ordine, quindi nella fase negoziale di approvvigionamento, il procuratore verifica la coerenza della procura con lo specifico contratto avvalendosi della documentazione interna sulle procure e limiti di spesa. Tale verifica consente di individuare il soggetto che materialmente è responsabile della firma del contratto.

L'assenza del "rilascio" dell'OdA inibisce le successive fasi del processo (inserimento entrata merci, registrazione fattura, pagamento). Tale rilascio deve essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e comunque entro il mese di sottoscrizione del contratto stesso.

La struttura competente per l'inserimento a sistema dell'Ordine d'Acquisto procede ad archiviare tutta la documentazione contrattuale (corredata del CIG, ove previsto, del CUP e degli allegati tecnici e commerciali), i documenti che il fornitore deve presentare per ottemperare alle condizioni di contratto (polizze assicurative, fidejussioni, etc.), la dichiarazione rilasciata dal fornitore contenente le coordinate bancarie dedicate, le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli stessi. La stessa struttura, inoltre, procede all'archiviazione del DURC (trattata in maniera puntuale nel paragrafo dedicato).

Il periodo di conservazione della documentazione in analisi è definito dalla normativa vigente cui devono far riferimento le procedure operative aziendali.

Ricezione del bene/prestazione

Inserimento Entrata Merci

Al momento della ricezione della merce o dello svolgimento del servizio, il Gestore del contratto in coordinamento con la struttura utilizzatrice ove non vi sia coincidenza, ne accerta la conformità

in base a quanto riportato nel contratto. Tale accertamento produce simultaneamente effetti logistici – nel caso delle merci per cui viene registrato un ingresso nel magazzino – e contabili, mediante la registrazione del costo di acquisto secondo le modalità e gli oggetti contabili descritti nell’OdA. In caso di accertata non conformità, la stessa sarà sollevata al fornitore con i tempi e le modalità descritte nelle Condizioni Generali di Contratto.

La documentazione (Documento di Trasporto (DDT), evidenza del servizio/consulenza ricevuta, etc.), ricevuta dal fornitore o il modulo di resa prestazione deve essere sottoscritto dalla struttura ricevente ed inviata in originale alla Struttura Richiedente (nel caso in cui i due soggetti non coincidano) che ha il compito di archivarla e di procedere alla registrazione dell’Entrata Merci all’interno del sistema amministrativo contabile nelle tempistiche prescritte dalla normativa interna.

Il documento di Entrata Merci/ricevimento prestazione deve contenere almeno:

- il codice fornitore;
- l’Ordine di riferimento;
- l’oggetto dell’acquisto;
- gli estremi dei documenti utilizzati per accertare la prestazione (verbale di collaudo, numero e data del documento di trasporto, SAL, deliverable, etc.);
- la quantità indicata sul documento di trasporto (nel caso di acquisto di materiali/beni);
- la data dell’effettivo ricevimento/accertamento e qualora previsto la data di consegna allo spedizioniere.

A fronte dell’Entrata Merci, il fornitore provvede ad emettere la corrispondente fattura entro i termini disciplinati dalla normativa di riferimento.

Riscontro Entrata Merci

Successivamente alla registrazione dell’entrata merci ed indipendentemente dal ricevimento della fattura passiva, la struttura competente – consultato il Gestore del Contratto - procede all’integrazione con le informazioni relative all’ammontare di eventuali penali, trattenute o anticipi da recuperare.

Tale attività, obbligatoria anche in caso di assenza di integrazioni, deve essere qualificata e tracciata a sistema in tale fase mediante apposita funzionalità che ne consente il passaggio al successivo

step autorizzativo. In tale fase, ad esclusione dei pagamenti in unica soluzione ed eventuali contratti con polizze fidejussorie, occorre considerare la trattenuta a garanzia dello 0,50% (comma 5-bis dell'art 30 del D.lgs. 50/2016) sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che viene restituita a completamento delle attività.

Validazione Entrata Merci

La fase successiva al riscontro prevede la validazione dell'Entrata Merci da parte del Responsabile di Esecuzione del Contratto allo scopo di procedere alla preventiva autorizzazione al pagamento (fase di validazione).

A valle della verifica del bene ricevuto, il Responsabile di Esecuzione del Contratto controlla la validità dei certificati DURC e DURF del fornitore, obbligatori ai fini del pagamento. Pertanto, il Responsabile Esecuzione del Contratto deve essere in possesso del DURC regolare alla presunta data di pagamento, verificandone la pagabilità attraverso la reportistica disponibile sul sistema transazionale.

Nel caso di certificati regolari, il Responsabile di Esecuzione del Contratto valida l'Entrata Merci. In caso di non regolarità del DURC, il Responsabile di Esecuzione del Contratto non valida l'Entrata Merci. Nel caso in cui fosse stata già validata è possibile bloccare il pagamento con richiesta da parte del Responsabile di Esecuzione del Contratto alla Contabilità Fornitori.

Successivamente, il Responsabile Esecuzione del Contratto si attiva per l'intervento sostitutivo, secondo quanto previsto dalle circolari di riferimento degli enti preposti; nel caso siano presenti ulteriori debiti, il Responsabile Esecuzione del Contratto richiede il blocco del pagamento alla Contabilità Fornitori.

In caso di accertata irregolarità del DURC su un contratto, il Responsabile Esecuzione del Contratto competente dispone, prima del pagamento della fattura, la trattenuta dell'importo del contributo ancora da corrispondere da parte del Fornitore/Subfornitore e il versamento di tale importo¹⁰ direttamente agli enti previdenziali e assicurativi¹¹.

Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo

¹⁰ Ad ulteriore garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contributive dell'appaltatore e del subappaltatore, l'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 introduce una ritenuta dello 0,50 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

¹¹ Secondo le modalità fissate dagli enti medesimi e dalle Comunicazioni Organizzative societarie.

rilascio del DURC (vedasi anche Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2012 di cui al precedente paragrafo 3)¹².

In caso di rilevata irregolarità o mancanza del DURF, dopo aver accertato con il fornitore il mancato invio della idonea certificazione di cui ex art 17 *bis* del d.lgs 241 del 1997¹³, la Struttura Richiedente non procede alla validazione dell'Entrata Merci, ovvero, se già effettuata, richiede alla Contabilità Fornitori il blocco del pagamento e provvede, entro 90 giorni dal mancato adempimento, a comunicarlo all'Agenzia delle Entrate.

Il numero dell'EM contenente l'importo autorizzato alla fatturazione è comunicato (portale di Ferservizi o comunicazione ad hoc) al fornitore con un documento di autorizzazione a fatturare contenente il numero d'Ordine ed Entrata Merci/rilevazione della prestazione, le eventuali penali applicate e le trattenute rilevanti ai fini del successivo pagamento.

Il documento di Entrata Merci deve contenere anche il CIG e, ove necessario, il CUP.

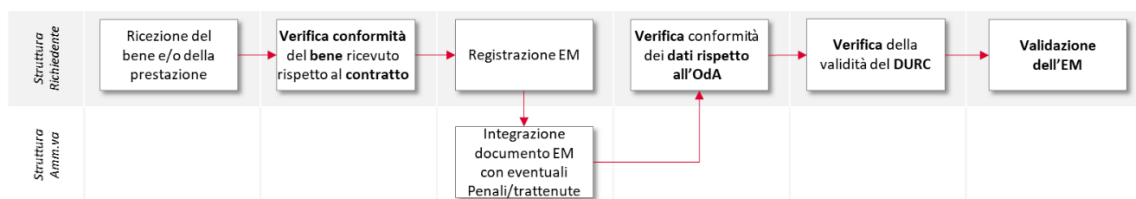


Figura 1 - Sotto-processo "Ricezione"

Fatturazione

Registrazione, verifica e contabilizzazione fatture

¹² In linea con gli obiettivi di ottimizzazione del processo, è prevista l'attivazione di canali automatici di acquisizione e modifica delle informazioni attinenti alla regolarità contributiva del fornitore. L'INPS, infatti, ha attivato servizi di scambio dati telematico per automatizzare le procedure di controllo.

¹³ L'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo art 17-bis del d.lgs. 241 del 1997 è circoscritto al “....*compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma....*”.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel rispetto delle direttive dell'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, si è dotata di un processo *ad hoc* e di un'architettura informatica adatti a garantire lo scambio dei documenti telematici.

Il processo prevede che i documenti di fatturazione pervengano ai sistemi amministrativo-contabili direttamente dal cassetto fiscale, gestito presso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, il quale provvede a farsi carico dei controlli formali sui documenti gestiti.

A seguito dell'avvenuta ricezione delle fatture passive, gli uffici amministrativi competenti procedono con la relativa lavorazione - in particolare la Contabilità Fornitori di Ferservizi per i soggetti che usufruiscono del *service* e gli uffici societari per le rimanenti, con l'obiettivo di verificarne l'attribuzione all'OdA e all'EM di riferimento, oltre alla verifica della correttezza degli elementi del documento utili alla registrazione del documento contabile.

I fornitori non soggetti alla normativa di cui sopra, fornitori esteri e fornitori soggetti al regime dei minimi, adottano il processo di gestione tradizionale.

In questi casi, il fornitore procede con il caricamento, sul Portale Fornitori, della fattura e degli eventuali allegati, riportando il numero dell'entrata merci e dell'OdA.

La Contabilità Fornitori di Ferservizi, per i soggetti che usufruiscono del *service*, o gli uffici societari, provvedono alla registrazione della fattura secondo le modalità previste dalle procedure operative di Società nel rispetto della normativa fiscale vigente.

La Contabilità Fornitori deve verificare la presenza di un Ordine d'Acquisto valido a sistema dichiarata in fattura, la presenza dell'Entrata Merci e la corrispondenza tra fattura ed Entrata Merci.

In caso di assenza di OdA, Entrata Merce o in caso di scostamento quantità, la Contabilità Fornitori non registra la fattura ma la "parcheggia" ed attiva il processo di risoluzione dell'anomalia di contabilizzazione generata verso la struttura/società richiedente.

Qualora, invece, non venga riscontrata alcuna anomalia o scostamento, la Contabilità Fornitori procede alla registrazione della fattura, che viene successivamente sbloccata al pagamento mediante procedure automatiche.

In presenza di anomalie di pagabilità (scostamento prezzo al di fuori dei limiti di tolleranza definiti da procedure operative di Società o mancanza della validazione dell'Entrata Merci) la fattura viene registrata e viene attivata automaticamente la relativa anomalia tramite il *workflow* a sistema ed inviata alla struttura competente, definita dalle procedure operative societarie, per avviarne il processo di risoluzione.

Nel caso in cui l'importo della fattura sia superiore all'importo dell'Entrata Merci (scostamento quantità/prezzo) e il Responsabile Esecuzione del Contratto richieda al fornitore l'emissione di nota credito, la fattura viene registrata con blocco al pagamento. La registrazione della nota credito ricevuta dal fornitore, direttamente agganciata alla fattura di riferimento, ne permette lo sblocco. Lo sblocco al pagamento della fattura avviene con procedura automatica, a seguito della validazione della relativa entrata merci o della risoluzione di altre anomalie di pagabilità, tramite il *workflow* a sistema.

La figura mostra una schematizzazione del processo vigente:

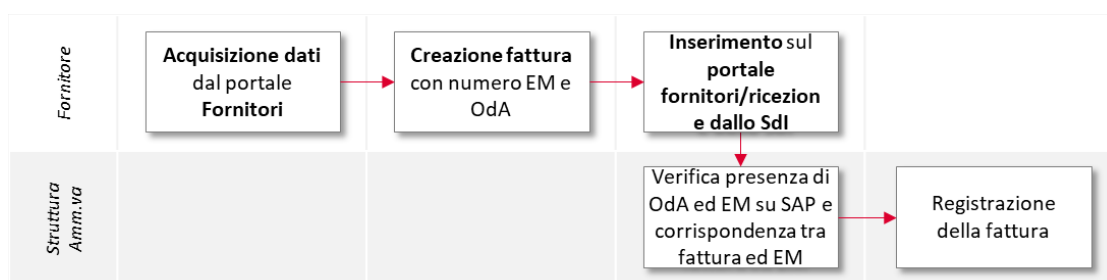


Figura 5 - Sotto-processo "Fatturazione"

Pagamenti

La disciplina dei pagamenti di tesoreria accentrata nel Gruppo FS

FINANCE & INVESTOR RELATIONS, attraverso la struttura MERCATO MONETARIO, governa l'intero processo della gestione di tesoreria, per migliorarne l'efficacia e l'efficienza, gestire i rapporti con il sistema bancario, presidiare i flussi finanziari dei conti correnti intersocietari intrattenuti con la Capogruppo e assicurare la canalizzazione dei pagamenti a terzi sui propri conti correnti bancari, in nome proprio e per conto, delle società controllate coinvolte.

Le Società del Gruppo che partecipano al processo collaborano con la struttura MERCATO MONETARIO allo scambio di informative periodiche sulle risorse finanziarie disponibili e ai fini di preventivazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

I rapporti tra le strutture sopra riportate sono regolati da apposite norme contrattuali e da disposizioni di Gruppo che disciplinano tempi e modalità di erogazione dei servizi.

In particolare, i contratti di conto corrente intersocietario stipulati tra la Capogruppo e le Società controllate, regolano:

- gli incassi e i pagamenti intersocietari, i pagamenti a terzi in nome e per conto, il *netting* derivante dal *cash pooling* dei conti dedicati agli incassi e ai pagamenti delle controllate;
- le condizioni di tenuta conto;
- la reportistica che deve essere trasmessa alle società e la relativa periodicità:
 - o estratto conto capitale;
 - o estratto conto scalare;
 - o determinazione degli oneri e degli interessi maturati nel periodo.

I contratti di conto corrente intersocietario tra la Capogruppo e le Società stipulati secondo poteri e deleghe sono debitamente archiviati a cura delle Società e di MERCATO MONETARIO della Capogruppo.

Tracciabilità dei pagamenti

La materia della tracciabilità dei pagamenti è normata principalmente dall'art. 3, L. 136/2010 che pone a carico dei soggetti tenuti all'osservanza del Codice dei Contratti Pubblici alcuni adempimenti volti a garantire che i flussi finanziari connessi a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture¹⁴ (e relativi subappalti e subcontratti) vengano effettuati secondo modalità idonee a garantire la piena tracciabilità degli stessi.

In particolare, gli adempimenti principali in materia di tracciabilità sono:

¹⁴ Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stato stipulato un contratto di appalto pubblico tra operatore economico e committente, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e a prescindere dal valore.

- il pagamento delle somme spettanti agli appaltatori a fronte delle prestazioni eseguite, da registrare su conti correnti dedicati esclusivamente tramite un bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni¹⁵;
- gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- gli appaltatori sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi¹⁶;
- l'inserimento di un'apposita clausola nei contratti sottoscritti con i fornitori con la quale si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità a pena di nullità assoluta.

Le Società del Gruppo FS Italiane adempiono a tali obblighi inserendo nei documenti creati lungo l'intero processo di ciclo passivo tutte le informazioni utili a processare in maniera completa e corretta i pagamenti in base alla normativa di riferimento.

Modalità particolari di acquisto e regolazione di beni e servizi

Il paragrafo disciplina le modalità di acquisto e regolazione di beni e servizi mediante utilizzo degli acquisti per piccola cassa (ex sottofondi scorta), delle carte di credito prepagate Dirigenti (ex mandati di anticipazione) e delle carte di credito. L'utilizzo di tali modalità di acquisto deve avvenire solo se l'urgenza della spesa è tale da impedire il ricorso alle normali procedure di ciclo passivo.

Le regole di Gruppo e di Società prevedono sempre la predisposizione di un ordine/contratto, per motivi di urgenza e per queste modalità di acquisto è possibile non formalizzare un ordine limitatamente a spese di importo inferiore al limite prescritto dalla normativa vigente.

Per gli acquisti di importo inferiore a tale limite, includendo nell'importo l'IVA, è sufficiente documentare la spesa con la sola fattura rilasciata dal fornitore.

¹⁵ Ai sensi del comma 9bis del citato art. 3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

¹⁶ I medesimi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In base alla normativa vigente in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, sono vietati i pagamenti in contanti per importi uguali o superiori alla soglia prevista per singola operazione. Inoltre, è vietato effettuare più pagamenti inferiori alla soglia di cui sopra che appaiano artificiosamente frazionati. Pertanto, nel caso di pagamenti uguali o superiori alla soglia non è possibile utilizzare il contante, ma è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come il bonifico. Qualora l'acquisto riguardi beni o servizi per i quali è prevista l'indetraibilità dell'IVA, in particolare: spese di trasporto (incluso taxi), spese di vitto, spese alberghiere e di alloggio, e comunque nel caso di acquisti di importo inferiore a 100,00 € è sufficiente documentare la spesa anche con ricevuta fiscale o scontrino fiscale c.d. "parlante" (cioè riportante il nome e cognome ed il codice fiscale dell'acquirente).

La normativa di riferimento rende ammissibile l'utilizzo del contante per le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale. Date le caratteristiche indicate per detto fondo, per analogia si ritiene ammissibile l'utilizzo del contante nell'ambito della gestione della piccola cassa.

Spese mediante utilizzo della piccola cassa (ex sottofondi scorta)

Gli acquisti per cassa hanno lo scopo di fronteggiare spese piccole ed immediate, limitatamente alle tipologie espressamente previste.

La carta di credito prepagata è lo strumento ritenuto preferibile al contante per l'utilizzo della piccola cassa per semplificazione di processo e tracciabilità dei pagamenti.

Le Società devono emanare le opportune disposizioni operative per definire il processo autorizzativo relativo alla costituzione e alle eventuali variazioni di dotazione della piccola cassa.

Presso ogni assegnatario della cassa è conservato ed aggiornato un registro, cartaceo o elettronico, in cui sono annotate tutte le scritture relative alle operazioni di uscita (spesa) e di entrata (reintegri).

Il titolare della cassa nomina un gerente che cura le attività di rilevazione sul registro, nonché di archiviazione e consegna della documentazione relativa alle spese sostenute. Le firme del titolare e del gerente sono depositate presso la struttura amministrativa per i controlli di merito e formali sulla rendicontazione mensile.

In caso di sostituzione della titolarità o del gerente, il responsabile della piccola cassa ed il gerente provvedono a consegnare la piccola cassa stessa al proprio subentrante mediante la redazione di verbale.

Il limite massimo di consistenza della piccola cassa è fissato in € 2.000 per ciascuna struttura salvo il caso di accentramento in un'unica cassa delle esigenze di più strutture pur mantenendo il limite massimo fissato per ciascuna struttura oggetto di accentramento.

L'importo unitario della spesa deve essere inferiore a € 1.000 imposto dalle procedure vigenti, che prevedono, per importi superiori, l'esistenza di un formale supporto contrattuale; inoltre, per le spese unitarie uguali o superiori a € 100 è necessario farsi rilasciare dal fornitore la relativa fattura, da allegare quale giustificativo delle uscite.

L'utilizzo della piccola cassa, pertanto, è limitato alle sotto elencate tipologie di spesa se debitamente documentate:

- piccole spese di trasporto effettuate per motivo di servizio e debitamente documentate;
- anticipazioni relative alla stipula e registrazione di atti contrattuali e simili (bolli, spese postali, etc.);
- piccole spese di cancelleria ed economato, soltanto quando l'urgenza del caso impedisca di porre in atto la normale procedura di approvvigionamento *on line*;
- piccole spese di cortesia (es. ristorazione funzionale a riunioni di lavoro) non riconducibili a spese di rappresentanza¹⁷;
- spese per l'acquisto di quotidiani e/o riviste specializzate, attinenti alla missione della struttura;
- spese di rappresentanza opportunamente autorizzate.

L'elenco sopra riportato può essere integrato dalle Società nelle proprie procedure operative per tener conto di specifiche ed immediate esigenze connesse all'attività operativa svolta dalla stessa, quali spese relative alla sicurezza della circolazione, dell'infrastruttura e/o dei luoghi di lavoro.

Non è ammesso il ricorso alla cassa per l'acquisto di materiali o prestazioni in conto investimento.

Ciascuna struttura dipendente dal titolare della cassa può effettuare l'acquisto dopo che la richiesta è stata approvata dal titolare della "piccola cassa", responsabile, tra l'altro, dell'attività di controllo della disponibilità di *budget* e della verifica dell'ammissibilità della spesa; approvata la richiesta, il richiedente autonomamente effettua gli acquisti.

Il fornitore, consegnata la merce o effettuata la prestazione, rilascia la copia di cortesia/ricevuta fiscale direttamente al richiedente tecnico a seguito del pagamento. Il documento fiscale deve

¹⁷ Così come definite dalla DdG *Linee Guida del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in materia di Spese e Atti di Rappresentanza (Ospitalità ed Omaggi)*.

essere consegnato, a cura di colui che ha effettuato l'acquisto, al gerente della cassa, il quale è responsabile della corretta tenuta del registro.

Per ottenere il reintegro della cassa, il gerente competente invia alla struttura amministrativa la documentazione inerente le spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, cartelle esattoriali, bollettini postali e copia del registro di cassa). Per le Società dotate di libro cassa elettronico, invece, il gerente effettua il reintegro mediante operazione contabile poi elaborata nella procedura dei pagamenti secondo quanto prescritto dalla normativa interna sugli strumenti di pagamento elettronico.

Ogni mese, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza, il gerente della cassa rileva il saldo e la chiusura del registro di cassa firmato dal titolare e lo invia alla struttura amministrativa per la rilevazione contabile delle spese sostenute nel periodo di riferimento. Il gerente della piccola cassa allega la documentazione di supporto per ogni uscita/entrata di cassa (fatture, ricevute fiscali, cartelle esattoriali, bollettini postali e copia del registro di cassa) ed indicare il corretto corredo contabile necessario per effettuare le registrazioni; in linea di principio i costi, qualora non diversamente indicato, sono attribuiti al centro di costo del titolare della cassa.

La struttura amministrativa deve procedere prontamente alla contabilizzazione delle spese sostenute, in base ai giustificativi ricevuti e alle indicazioni gestionali indicate.

Spese mediante utilizzo della piccola cassa (ex sottofondi scorta) nelle sedi all'estero

I limiti massimi di impiego della piccola cassa per il funzionamento delle sedi all'estero sono così determinati:

- limite massimo di consistenza: € 15.000;
- importo unitario massimo di spesa con strumenti che ne consentano la tracciabilità: € 3.500;
- importo unitario massimo di spesa mediante l'uso del contante inferiore a €1.000.

Inoltre, le tipologie di spesa ammesse per l'utilizzo della piccola cassa, includono le seguenti:

- spese di trasporto effettuate per motivo di servizio e debitamente documentate;
- anticipazioni relative alla stipula e registrazione di atti contrattuali e simili (bolli, spese postali, etc.);
- spese di cancelleria ed economato;

- spese per l'acquisto di quotidiani, riviste specializzate e/o abbonamenti ad agenzie informative specializzate, attinenti alla missione della struttura;
- spese di rappresentanza¹⁸;
- pagamento utenze;
- noleggio autovetture;
- spese per piccola manutenzione ordinaria della sede e delle apparecchiature di ufficio.

Carte di credito prepagate Dirigenti

L'uso delle carte di credito prepagate ha la finalità di effettuare pagamenti e/o acquisti non rientranti, per tipologia e/o valore, tra quelli previsti nell'utilizzo della piccola cassa e qualora non sia possibile utilizzare i normali canali di pagamento (bonifici bancari e postali, bollettini di c/c premarcati, F24, etc.).

Pertanto nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare i normali canali di pagamento è possibile ricorrere al mandato di anticipazione purché, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità, tale mandato sia associato solo ed esclusivamente ad una carta di credito prepagata da utilizzare nei pagamenti in sostituzione del denaro contante.

Le Società emanano le opportune disposizioni operative per definire il processo autorizzativo per l'assegnazione dei mandati di anticipazione.

Si precisa in tal senso che non è consentito prelevare con la carta di credito prepagata somme di denaro contanti per fare fronte a pagamenti connessi al mandato di anticipazione, salvo i casi in cui sia materialmente impossibile concludere la transazione senza l'utilizzo del contante e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mandato di anticipazione può essere richiesto esclusivamente da un dirigente dotato di procura nei limiti della stessa e previa motivazione della richiesta. Le spese da sostenere devono riguardare esclusivamente quelle ricomprese nell'oggetto specifico del mandato.

Il limite massimo di consistenza del mandato di anticipazione è di € 10.000.

L'ammontare dei mandati di anticipazione erogati va iscritto alla voce "cassa contanti".

¹⁸ Così come definite dalla DdG *Linee Guida del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in materia di Spese e Atti di Rappresentanza (Ospitalità ed Omaggi)*: "spese per erogazioni a terzi a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici o d'immagine per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".

All'esaurimento totale del mandato/fondi, e comunque mensilmente entro il quinto giorno successivo al mese di competenza, se il mandato si protrae oltre tale periodo, il dirigente titolare del mandato di anticipazione deve trasmettere alla struttura amministrativa un rendiconto degli esborsi fatti nel periodo di riferimento per le opportune rilevazioni dei costi in contropartita della riduzione di cassa. Tale rendiconto deve essere accompagnato dalla documentazione di supporto di ogni singola uscita (fatture, ricevute fiscali, cartelle esattoriali, bollettini postali etc.) con l'indicazione del corretto corredo contabile necessario per effettuare le registrazioni; in linea di principio i costi, qualora non diversamente indicato, devono essere attribuiti al centro di costo del titolare del mandato.

Il mandato di anticipazione si esaurisce con il compimento delle attività per cui era stato costituito e non è né reintegrabile né rinnovabile, per cui la carta di credito prepagata associata al singolo mandato deve essere restituita al compimento delle relative attività.

Utilizzo carte di credito

La carta di credito aziendale, ferme restando le modalità operative di cui alle specifiche Disposizioni di Gruppo, il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari oltre che delle procedure contabili societarie e di Gruppo, può essere utilizzata, esclusivamente per gli scopi prettamente inerenti le responsabilità organizzative assegnate ai titolari della stessa:

- per far fronte a spese urgenti connesse allo svolgimento di trasferte e di attività di rappresentanza, esclusivamente nel caso in cui l'urgenza della spesa renda impossibile il ricorso alle normali procedure di ciclo passivo e di acquisto;
- per l'acquisto di beni e servizi on line, qualora tali acquisti prevedano come unica modalità di pagamento l'utilizzo della carta di credito, oppure nel caso in cui la carta di credito costituisca la modalità preferenziale di pagamento per l'operatore commerciale che, in cambio di tale scelta, accorda condizioni di particolare favore per l'acquisto stesso. In entrambi i casi il limite di spesa per operazione è stato fissato in euro 1.500,00, salvo il rispetto dei poteri negoziali dei singoli titolari.

La specifica normativa di Gruppo definisce indirizzi, regole e modalità operative in materia di:

- assegnazione delle carte di credito aziendali e gestione/rendicontazione delle spese e degli oneri sostenuti mediante il loro utilizzo;

- spese di rappresentanza.

La responsabilità della gestione delle carte di credito deve essere affidata ad una risorsa della struttura del Titolare della stessa, che ha il compito di:

- svolgere i controlli formali sulle spese sostenute;
- predisporre mensilmente il relativo rendiconto da inviare alla competente struttura amministrativa.

Per le spese unitarie uguali o superiori a € 100,00¹⁹ (IVA compresa) è necessario farsi rilasciare dal fornitore la relativa fattura. Inoltre per gli acquisti di importo uguale o superiore a €1.000,00 è prevista la formalizzazione di un Ordine/Contratto (firmato da un procuratore cui siano stati conferiti i necessari poteri di rappresentanza) da gestire con le modalità descritte nella presente procedura; pertanto è opportuno, per importi superiori a tale soglia, far ricorso all'utilizzo della carta di credito esclusivamente nel caso in cui l'urgenza della spesa è tale da rendere impossibile il ricorso alle normali procedure di ciclo passivo.

Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del mese solare ciascun responsabile della gestione di carte di credito deve:

- ricevere dal titolare: la documentazione fiscale (scontrini, fatture, etc.) relativa ai pagamenti effettuati nel mese appena chiuso e la dichiarazione mensile che attesta la inerenza delle spese con le attività d'istituto, le responsabilità organizzative ed i poteri negoziali assegnati;
- effettuare il “*download*” dell'estratto conto elettronico della carta gestita collegandosi al sito dell'Istituto/Banca emittente;
- entro il settimo giorno successivo a quello di competenza, predisporre ed inviare alla Contabilità (per le Società che si avvalgono de *service* amministrativo questa è rappresentata da Ferservizi), il rendiconto dei pagamenti eseguiti nel periodo di riferimento, riconciliato dal responsabile della gestione della singola carta con il suo estratto conto elettronico, per le opportune rilevazioni in contabilità generale, allegando i relativi giustificativi (fatture, ricevute fiscali, bollettini postali, etc.).

Cessione dei crediti (fatture fornitori)

¹⁹ Tale limite non si applica nel caso agli acquisti con iva indetraibile ed in particolare: spese di trasporto (incluso taxi, aerei, etc.), spese di vitto, spese alberghiere e di alloggio. Per le valute estere si applica il tasso di cambio ufficiale del giorno della transazione indicato dalla Banca d'Italia.

I crediti derivanti dal contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari SpA - Società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati e non dalla Banca d'Italia.

Entro il limite massimo di 20 giorni dal ricevimento della notifica della cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato (art. 7 comma 2 delle CGC).

In ogni caso, il Committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Si descrive nel presente paragrafo la procedura relativa alla cessione del credito a cessionari diversi da Fercredit dove le attività operative vengono svolte direttamente dalle amministrazioni della singola Società.

Considerata l'articolazione del processo interno, è necessario che le varie fasi descritte di seguito vengano espletate con la massima celerità al fine della corretta canalizzazione del pagamento.

Al fine di poter procedere alla cessione dei crediti a terzi diversi da Fercredit, il fornitore invia, mediante i canali prescritti dalla normativa di riferimento, alla sede legale della Società una richiesta di cessione qualificando l'oggetto del credito ceduto in modo che lo stesso possa essere identificato (contratto, numero OdA, numero Entrata Merci / SAL / autorizzazione a fatturare, numero fattura fornitore).

Qualora nella richiesta di cessione non siano indicati elementi sufficienti ad identificare il credito in argomento, il Responsabile Esecuzione del Contratto deve richiederne l'integrazione al fornitore.

Il Responsabile Esecuzione del Contratto deve verificare la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e la corrispondenza sul sistema ERP degli elementi identificativi pervenuti dal cedente, in modo tale da poter completare la richiesta ricevuta dal fornitore.

Nel caso in cui sul sistema ERP non vi sia almeno l'OdA relativo al contratto oggetto della cessione, il gestore del contratto deve richiederne l'inserimento a sistema ed effettuarne il rilascio secondo le modalità previste dalla procedura.

In caso di esito positivo dei controlli di propria competenza, il Responsabile Esecuzione del Contratto dà il proprio assenso al fornitore per la presentazione dell'ulteriore documentazione in

originale, salvo che la stessa sia già a disposizione dello stesso Responsabile, in quanto acquisita in sede di stipula del contratto, e sia ancora valida ed attuale in ragione del lasso di tempo trascorso:

- certificato di vigenza alla Camera di Commercio aggiornato;
- certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale competente attestante l'inesistenza di procedure concorsuali a carico;
- dichiarazione di non esistenza di pregressa cessione a favore di Fercredit SpA od ad altri cessionari per il credito oggetto di cessione;
- dichiarazione di non esistenza di contenziosi in atto tra l'impresa richiedente e la Società.

Il Responsabile Esecuzione del Contratto deve, quindi, inoltrare la richiesta di cessione, corredata della citata documentazione di supporto, al Responsabile dell'Amministrazione.

Effettuati i controlli di competenza, l'Amministrazione o il Responsabile Esecuzione del Contratto comunica formalmente il parere favorevole oppure il diniego alla cessione del credito alla Contabilità Fornitori (Polo Cessioni) e, per il tramite del Responsabile Esecuzione del Contratto, al fornitore, chiedendo di notificare l'atto presso la sede legale del Committente.

Il parere favorevole alla cessione non dà certezza circa l'effettivo trasferimento della titolarità dei crediti per cui lo stesso non ha alcun effetto contabile sulla titolarità medesima che rimane in capo al cedente. Al fine di evitare un'errata canalizzazione bancaria, la Contabilità Fornitori (Polo Cessioni) provvede al blocco dei crediti ceduti apponendo sulle fatture presenti a sistema uno specifico blocco.

Il perfezionamento dell'operazione di cessione necessita della stipula notarile del Contratto di cessione del credito con cui il Fornitore cede i crediti oggetto del Contratto al cessionario; tale operazione deve essere notificata alla sede legale della Società ceduta. Nei casi in cui il cessionario invii la notifica a soggetti diversi (Gestore del Contratto, Amministrazione di Società, ...) questi ultimi devono inoltrarla, nel più breve tempo possibile, alla sede legale della Società.

La Contabilità Fornitori (Polo Cessioni), sulla base delle informazioni presenti nella notifica, ricevuta dalla sede legale della Società ceduta, deve garantire una immediata rilevazione, sul sistema amministrativo contabile, del beneficiario diverso dal titolare del credito (fornitore) e dopo la

registrazione della fattura passiva il relativo debito deve essere riclassificato verso il “Factor”²⁰. In questi casi, infatti, l’attività di validazione del documento di entrata merce non produce uno sblocco della fattura bensì attiva la possibilità di procedere con il documento di cessione.

Qualora la partita fornitore non sia ancora saldata la Contabilità Fornitori procede alla scadenza alla loro liquidazione direttamente al cessionario.

Nel caso in cui la notifica di cessione del credito pervenga al Committente senza il suo preventivo espresso consenso, previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, la cessione deve considerarsi comunque perfezionata. a meno di poter provare, ai sensi dell’art. 1260, comma 2 del codice civile, che il cessionario del credito fosse a conoscenza di tale pattuizione contrattuale²¹.

Chiusura

Le procedure di chiusura, sono finalizzate a verificare la corretta tenuta dei documenti di ciclo passivo, nonché a validare le quadrature contabili; in particolare, in maniera non esaustiva, si citano tra le attività proprie della fase di chiusura:

- riconciliazione fatture registrate direttamente in contabilità e relativi pagamenti;
- chiusura degli ordini di acquisto esauriti (completamente fatturati e pagati);
- rendicontazione relativa a ordini applicativi riconducibili ad Accordi Quadro di Gruppo;
- verifica della corretta archiviazione e gestione della documentazione contrattuale;
- riconciliazione degli accertamenti periodici;
- riconciliazione di eventi particolari legate ai fornitori (compensazioni, sblocco fidejussioni, gestione garanzie, ecc).

Tali attività rimangono ad appannaggio societario in quanto strettamente collegate alla configurazione organizzativa ed alla suddivisione dei differenti *task* tra gli attori del più ampio processo amministrativo-contabile.

²⁰ A tal proposito si precisa che il saldo del debito verso le Società di factoring deve poter essere analizzato anche per fornitore cedente.

²¹ Il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Contratto può comportare, come misura di immediata applicazione, la risoluzione del contratto, azionando la clausola risolutiva espressa, iniziativa rimessa alla valutazione del Responsabile Esecuzione del Contratto.

In particolare, ai fini di monitoraggio e *governance* del processo, risultano essenziali le seguenti attività di controllo e riconciliazione periodica:

- presenza di OdA che hanno superato la presunta data di scadenza o consegna e privi di entrate merci;
- presenza di entrate merci senza corrispondente fattura entro i termini previsti dalle condizioni generali di contratto;
- corretta gestione delle trattenute a garanzia.

4- Particolari tipologie di acquisto

Acquisto materiali in conto scorta

Nel presente paragrafo sono illustrate le peculiarità specifiche del processo amministrativo dell'acquisto di materiali in conto scorte rispetto al processo *standard* descritto nel paragrafo precedente.

Per acquisto in conto scorte si intendono tutti quei materiali codificati per i quali viene effettuata la gestione a magazzino fisico/contabile; rientrano in questo ambito anche quei materiali le cui consegne sono effettuate dal fornitore presso un sito che non coincide con un "magazzino".

Ogni Società può definire, con le modalità e gli strumenti informatici più opportuni, le caratteristiche e le quantità dei materiali da approvvigionare che rientrano in questa categoria, sulla base di specifici meccanismi di pianificazione degli approvvigionamenti, attraverso i quali avviene anche la verifica del *budget* e l'approvazione della spesa.

Gli Ordini di Acquisto devono essere emessi necessariamente dal sistema amministrativo contabile della Società e devono essere firmati da un Responsabile dotato di procura. Nel caso di stipula di contratti aperti si precisa che la firma da parte del procuratore abilitato è necessaria solo su tale atto, mentre, per le singole specifiche (o richiesta di consegna) è sufficiente la firma del Responsabile della struttura autorizzata ad emetterla, anche se non dotato di procura.

A prescindere dal luogo fisico di consegna del materiale, che può avvenire presso cantieri, officine, etc., l'entrata merce deve essere rilevata, immediatamente o comunque nei tempi stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto, dalla struttura competente²², dotata di postazione collegata al sistema ERP; tale struttura provvede direttamente anche all'archiviazione dei documenti di

²² La struttura competente è rappresentata dal nucleo di ricevimento merci più vicino all'evento, come precisato nelle procedure operative di Società.

trasporto relativi ai ricevimenti, quali il DDT, la lettera di vettura, nonché eventuali documenti di collaudo ed i documenti relativi a eventuali storni /rettifiche di entrata merci che potrebbero verificarsi in caso di mancata coincidenza tra le quantità indicate sul documento di trasporto e le quantità effettivamente rilevate.

Qualora le merci siano soggette a collaudo o vincolo, che limiti il trasferimento della proprietà, la data di effettivo ricevimento deve coincidere con la data in cui il vincolo viene effettivamente sciolto (ad esempio la data del documento di collaudo positivo).

Successivamente alla registrazione dell'entrata merci/carico a magazzino a cura della struttura destinataria, i responsabili di gestione del contratto complessivo, che nel caso in esame possono essere centrali (acquisti accentrati) o periferici (acquisti decentrati) procedono alla relativa integrazione con le informazioni necessarie alla validazione entrata merci sopra descritta.

Le attività di registrazione, verifica e contabilizzazione delle fatture devono essere svolte secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti con riferimento sia allo scenario vigente che alle disposizioni evolutive identificate.

Acquisti in conto investimenti (materiali e prestazioni)

Nel paragrafo sono illustrate le peculiarità del processo amministrativo dell'acquisto in conto investimento rispetto al processo *standard* già descritto.

L'acquisto in conto investimento è riferito ai materiali e alle prestazioni destinati alla realizzazione di progetti d'investimento.

Le modalità e gli strumenti per la definizione dei piani di investimento, le relative caratteristiche e tempi di realizzazione sono definite da specifiche Disposizioni di Gruppo. La verifica di *budget* e l'approvazione della spesa si inseriscono nel processo di valutazione della congruità economica e dell'opportunità strategica dell'investimento, aspetti disciplinati nell'ambito dei processi operativi di Società.

Figura centrale del processo di seguito descritto è il Referente di Progetto.

Gli Ordini di Acquisto inseriti a sistema devono essere approvati ("fase di rilascio") da parte del Referente di Progetto o, qualora quest'ultimo non sia dotato di procura, da parte del procuratore abilitato.

L'archiviazione della documentazione relativa ai progetti è a cura del Referente di Progetto.

Il Referente di Progetto rileva la corretta maturazione dei costi (avanzamento del progetto d'investimento) e garantisce il rispetto del principio della competenza economica-patrimoniale.

Il Soggetto Tecnico (interno o esterno alla Società), in base alle scadenze previste nel contratto, redige e firma gli stati di avanzamento (SAL), successivamente inviati in originale al Referente di Progetto, per la rilevazione definitiva del costo attraverso l'inserimento dell'Entrata Merci/Prestazione ricevuta.

Il Referente di Progetto archivia anche i SAL, i documenti di trasporto relativi ai beni ricevuti (DDT, la lettera di vettura, nonché eventuali documenti di collaudo). Qualora i beni siano soggetti a collaudo o vincolo che limiti il trasferimento della proprietà, la data di effettivo ricevimento deve coincidere con la data in cui il vincolo viene effettivamente sciolto, quale la data del documento di collaudo positivo.

Successivamente alla registrazione a sistema dell'entrata merci/rilevazione prestazione, il Referente di Progetto integra e valida l'entrata merci/ricevimento prestazione, secondo il modello generale descritto.

Le attività di registrazione, verifica e contabilizzazione delle fatture devono essere svolte secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti con riferimento sia allo scenario vigente che alle disposizioni evolutive identificate.

Acquisto materiali/prestazioni mediante sistema di acquisti on line di Gruppo: e-procurement

Il sistema di acquisti *on line* riguarda l'acquisizione in conto esercizio e in conto investimento dei materiali/prestazioni rientranti prevalentemente nel modello di gestione centralizzato degli acquisti "no *core*", per i quali è previsto l'utilizzo del sistema di *e-procurement* di Gruppo.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa di Gruppo che disciplina tale tipologia d'acquisto, l'attività negoziale con i fornitori, che porta all'individuazione delle condizioni/listini prezzo su cui si basano i singoli acquisti successivi, è gestita dall'Area Acquisti di Gruppo di Ferservizi SpA, responsabile anche dell'inserimento a sistema e dell'archiviazione dei relativi Accordi Quadro. La stessa struttura di Ferservizi effettua, inoltre, previa esplicita richiesta delle Società del Gruppo, eventuali acquisti *spot* di beni e servizi qualora gli stessi non risultino presenti nei cataloghi.

Il sistema è utilizzato, su richiesta delle Società, anche per determinati acquisti *core* (esempio: acquisto di gasolio da trazione).

Per tutte le tipologie di acquisti centralizzati (*core* e *no core*) l'Area Acquisti di Gruppo cura tutti gli adempimenti normativi relativi alla L.136/2010 e quelli relativi all'acquisizione e al costante

aggiornamento del DURC. Gli adempimenti inerenti il DURC successivi alla stipula contrattuale, nei soli casi in cui la gestione non fosse in carico all'Area Acquisti di Gruppo, sono assolti invece dal Procuratore/Gestore del Contratto.

I richiedenti abilitati di ciascuna Società, mediante il supporto del sistema *e-procurement*, predispongono le richieste di acquisto formulate sulla base delle esigenze manifestate dalle proprie strutture.

La verifica del *budget* è effettuata in automatico, essendo lo stesso caricato preventivamente a sistema.

La RdA, prima di essere trasformata in Ordine d'Acquisto per il fornitore, è sottoposta al seguente *iter* approvativo, gestito integralmente a sistema: in caso di acquisti in c/esercizio la RdA è approvata dal Responsabile di CdC competente, mentre nel caso di acquisti in c/investimenti è previsto un ulteriore *step* di approvazione da parte del Referente di Progetto.

Qualora il Responsabile di CdC e il Referente di Progetto, rispettivamente per gli acquisti in c/esercizio e per quelli in c/investimento, non siano dotati di adeguati poteri di rappresentanza esterna, la RdA viene inoltrata automaticamente ad un procuratore predeterminato a sistema e, dopo la sua approvazione, la RdA si trasforma automaticamente in OdA.

L'ultimo *step* di approvazione vale a sottoscrivere l'Ordine che viene inviato al fornitore in formato elettronico mediante il supporto del sistema di *e-procurement*. Lo stesso ordine deve essere trasferito, ai fini amministrativi, in automatico sul sistema di Società.

E' compito della struttura richiedente che riceve direttamente i beni o usufruisce della prestazione accertare la conformità di quanto ricevuto alle specifiche riportate nell'ordine e confermare il ricevimento merci/prestazioni sul sistema; lo stesso, inoltre, deve archiviare l'intera documentazione relativa alla consegna (ordine, DDT, etc.).

L'informazione di ricevimento merci/prestazioni, completa di tutte le informazioni necessarie alla gestione amministrativa dell'operazione, e previa approvazione sul sistema *e-procurement* da parte del Responsabile di CdC/Referente di Progetto che ha autorizzato la richiesta d'acquisto, viene automaticamente trasferita sul sistema della Società. Ciò genera la maturazione dei costi e rappresenta l'autorizzazione al pagamento.

Le attività di registrazione, verifica e contabilizzazione delle fatture devono essere svolte secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti.

Modalità particolari di contabilizzazione delle utenze

Per la natura della prestazione, i contratti delle utenze elettriche, gas, acqua e telefono, con una periodica fatturazione dei consumi, prevedono di norma condizioni di pagamento quasi immediate non gestibili secondo l'*iter* procedurale che prevede l'emissione di Ordini di Acquisto ed Entrate Merci.

Per consentire il pagamento nei termini contrattualmente previsti, tali fatture vengono registrate con imputazione diretta del costo a cura della Contabilità Fornitori, previa verifica a sistema della presenza dell'anagrafica dell'utenza in SAP con le indicazioni per la rilevazione contabile del costo. Una volta registrate le fatture, la contabilità fornitori, salvo comunicazione di blocco da parte del Responsabile Esecuzione del Contratto, e sulla base di un nulla osta preventivo da parte del Responsabile Esecuzione del Contratto e del referente amministrativo provvede anche allo sblocco per il pagamento.

Alle strutture referenti di Contratto compete il monitoraggio dei consumi effettivamente addebitati.

Contabilizzazioni effettuate mediante benestare senza fattura

Il benestare senza fattura è una modalità utilizzata nei casi in cui si debba pagare un fornitore in assenza di fattura (anticipi ai fornitori, restituzione garanzie e penali, contenzioso legale lavoro, etc.). Riveste carattere di eccezionalità e deve essere limitato ai soli casi non riconducibili al normale processo di ciclo passivo per richiedere pagamenti da effettuare in via anticipata rispetto al ricevimento delle prestazioni/fatture. La richiesta di emissione benestare senza fattura predisposta da utenti abilitati (con il ruolo di "richiedente BSF") deve contenere tutte le informazioni necessarie ad effettuare la contabilizzazione ed il relativo pagamento e deve essere approvata da soggetto debitamente procurato a spendere (con il ruolo di "approvatore BSF").

Workflow intercompany

Al fine di gestire in modo automatico i processi contabili connessi alle prestazioni intersocietarie scambiate tra le Società che operano sul sistema amministrativo contabile del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, viene utilizzata la modalità "standard SAP" denominata *workflow*.

Tale modalità, attraverso la standardizzazione dei processi contabili, permette la rilevazione in automatico dei rapporti intersocietari, attivi per una Società e passivi per la controparte, consentendo la quadratura automatica mensile del valore delle prestazioni scambiate dalle Società

interessate, fermo restando la necessità di effettuare conguagli alle scadenze previste contrattualmente per allineare le risultanze contabili al valore delle prestazioni effettivamente rese. L'avvio del processo di *workflow* è fissato a gennaio per i rapporti infragruppo concordati ad inizio esercizio fiscale, in funzione delle prestazioni *intercompany* identificate in sede di *budget*; è inoltre prevista la gestione “*on going*”, nel corso dell'intero anno fiscale, di tutte le prestazioni in relazione alle quali sia stato manifestato e formalizzato ciascun singolo accordo (anche *spot*). Tutte le prestazioni gestite tramite WF devono essere concordate ed autorizzate dai referenti delle società controparti.

Una volta approvata la prestazione sul sistema BPM, per l'importo condiviso, in automatico viene creato e rilasciato sul sistema SAP della società “vendite” l'OdV e successivamente nel sistema logistico della società “acquisti” viene creato automaticamente l'OdA che eredita il piano di fatturazione definito nell'OdV dalla controparte. Qualora, nel corso dell'esercizio, si verifichi la necessità/opportunità di rivedere gli importi annuali, precedentemente stabiliti e/o la ripartizione mensile degli stessi (ovviamente soltanto in relazione ai mesi non ancora fatturati), le controparti della prestazione dopo la necessaria fase di condivisione, hanno la possibilità di interrompere il processo tramite apposita funzionalità in SAP BPM.

Nel caso in cui la prestazione approvata preveda un importo condiviso parzialmente, per la parte non condivisa, è previsto, come detto nel paragrafo precedente, che l'OdV sia in automatico precompilato con le informazioni inserite all'interno del BPM. L'utente operatore di SAP società “vendite”, una volta ricevuta la notifica, può accedere all'OdV ed eventualmente modificare il piano di fatturazione prima del relativo rilascio manuale che deve avvenire entro 3 giorni dalla notifica. Allo scadere delle rate del piano di fatturazione definito, nel sistema amministrativo-contabile (SD) della Società che rende la prestazione, si elabora in automatico la posizione del piano di fatturazione e viene creata la fattura (attiva); la stessa viene automaticamente rilasciata in contabilità per la corretta rilevazione contabile del credito in contropartita dei ricavi e dell'IVA.

In seguito al rilascio automatico in contabilità della Fattura FI della Società “vendite”, nel sistema amministrativo contabile della Società “acquisti”, si generano automaticamente i seguenti documenti:

- Entrata merci;
- Fattura di ciclo passivo (MM);
- Fattura di contabilità (FI).

Per maggiori dettagli si rinvia alla Procedura Amministrativo-Contabile di Gruppo PAC/G/020 *Workflow Intercompany*.

Con riferimento agli obblighi relativi alla L.136/2010, è prevista l'alimentazione del CIG.

Al fine di estendere la gestione delle prestazioni negoziabili sull'applicativo *Workflow Intercompany* e, al contempo, ampliare le logiche di contabilizzazione delle prestazioni attive e passive rispetto a quanto attualmente previsto, è in programma un intervento evolutivo dell'applicativo che prevede:

- introduzione delle negoziazioni in conto investimento, al fine di consentire alle Società del Gruppo di formalizzare le prestazioni passive in conto investimento e le relative vendite, con contabilizzazione su specifici oggetti di controllo (Centro di Costo, Ordine Interno, WBE, Network e Operazione di Network), mediante materiali workflow dedicati;
- estensione delle negoziazioni in conto esercizio, al fine di ampliare il set di oggetti di contabilizzazione, introducendo altresì le WBE, le Network e le Operazioni di Network;
- introduzione delle negoziazioni attive multi-posizione, tali per cui ogni posizione sia potenzialmente riconducibile ad un deliverable del contratto stipulato tra le Società e ad uno specifico oggetto di controllo;
- decentralizzazione del processo di gestione delle utenze, al fine di garantire maggiore autonomia alle Società nella gestione dei profili autorizzativi e delle strutture organizzative (divisioni) attive sul *Workflow*.

Locazioni passive

Il processo relativo alle locazioni passive è gestito secondo le regole del Sistema Informatico per la Gestione Immobiliare di Gruppo su piattaforma SAP, modulo RE, residente sui singoli sistemi societari.

SAP RE è il modulo che consente la gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo, mediante il quale, anche per le locazioni passive, devono essere registrate tutte le attività relative alla formazione del contratto e alla sua gestione, al rapporto con il conduttore e alla gestione dei flussi amministrativo-contabili collegati.

Una volta sottoscritto il contratto di locazione da parte del procuratore, lo stesso viene inserito su SAP RE a cura del "Gestore Contratto Locazione Passiva" (ruolo di sistema), previa verifica

dell'esistenza sullo stesso modulo del relativo codice fornitore (eventualmente da attivare tramite il sistema MDG – *Master Data Governance*).

Una volta inserito e successivamente attivato il Contratto, tutti i dati in esso inseriti consentono al sistema di generare, alle scadenze, la registrazione periodica dei costi (prima in simulazione e poi in effettiva) attraverso il lancio di una apposita transazione. Poiché il lancio della registrazione effettiva consente lo sblocco automatico della fattura al pagamento una volta che la stessa giunga conforme, è necessario che prima di tale sblocco il Responsabile Esecuzione del Contratto fornisca al “Gestore Contratto Locazione Passiva” una apposita autorizzazione.

Al ricevimento della fattura, la stessa viene registrata dalla contabilità fornitori nel caso in cui si riscontri la contabilizzazione del relativo costo a sistema; in caso contrario (assenza di contabilizzazione ovvero scostamento tra importo contabilizzato e fatturato), viene parcheggiata la fattura ovvero bloccata al pagamento e attivato mediante apposito *workflow* il “Gestore Contratto Locazione Passiva”; una volta effettuate le verifiche, quest'ultimo ne dà comunicazione sempre attraverso il *workflow* alla Contabilità Fornitori che effettua le registrazioni contabili del caso.

In presenza di contratti *Intercompany* viene attivato lo specifico processo di gestione locazione *intercompany*; tale processo ha inizio con la creazione, da parte dell'utente abilitato della Società Locatrice del Gruppo, del Contratto di Locazione lato attivo che permette la creazione automatica dell'analogo Contratto di Locazione lato passivo sul SAP RE del locatario, e che riprende tutti i dati presenti nella locazione attiva.

Successivamente, dopo le integrazioni richieste dal sistema e le verifiche del caso, nonché dopo aver acquisito specifico benestare da parte del Responsabile Esecuzione del Contratto, il locatario procede all'attivazione del contratto lato passivo. Tale attività determina:

- l'attivazione automatica del contratto attivo sul sistema della Società Locatrice del Gruppo;
- l'elaborazione automatica, nel sistema amministrativo contabile della locatrice, alle date previste, della posizione del piano di fatturazione.

La creazione della fattura attiva, automaticamente rilasciata in contabilità, che – specularmente - nel sistema amministrativo contabile della Società locataria, genera la corrispondente contabilizzazione, con rilevazione del costo e dell'IVA in contropartita del debito e la fattura è registrata sbloccata al pagamento.

5- Indicatori per il monitoraggio del processo di ciclo passivo

Al fine di consentire il monitoraggio continuo dell'intero processo di ciclo passivo, sono stati identificati alcuni indicatori comuni alle diverse Società, la cui implementazione, prevista in una fase successiva, è funzionale alla:

- misurazione delle performance dei singoli sotto-processi, *Key Performance Indicator* (KPI), per rilevare le tempistiche delle attività previste o verificarne la corretta esecuzione,
- valutazione del rischio e rivelazione di eventuali anomalie, *Key Risk Indicator* (KRI), oltre all'individuazione di variazioni o deviazioni rispetto al funzionamento “*standard*” del processo.

A tale scopo, lo scenario evolutivo prevede l'implementazione di una piattaforma capace di automatizzare l'attività di elaborazione dei *Key Performance Indicator* e dei *Key Risk Indicator* identificati, consentendone il monitoraggio a livello societario²³.

Gli indicatori definiti potranno essere integrati da parte delle singole Società per monitorare e gestire specifiche societarie. Gli elementi di tale attività (ruoli/responsabilità, flussi vs altre strutture, reportistica, periodicità, verifiche, etc) verranno definiti con successivi strumenti normativi.

L'elenco completo dei KPI/KRI identificati, oggetto di monitoraggio è riportato in allegato.

²³ L'applicazione dei KPI e KRI descritti è vincolata dagli strumenti applicativi societari e può essere garantita esclusivamente per le Società operanti su sistemi amministrativo contabili SAP e che condividono il modello di Gruppo del ciclo passivo.

Allegato alla CO/G Linee Guida del Ciclo Passivo

6- Key Performance Indicator - Key Risk Indicator

Valutazione Complessiva dei KPI/KRI (1 Basso; 2 Medio; 3 Alto)

Legenda:

Basso: $1 \leq \text{media} \leq 1,5$

Medio: $1,5 < \text{media} < 2,5$

Alto: $\text{media} \geq 2,5$

ID	Sottoprocesso	KPI/KRI	Media valutaz. Società	Ranking medio
1	Gestione Anagrafiche	Tempi medi per la creazione/modifica anagrafica fornitore	2,14	Medio
2	Gestione Anagrafiche	Verifica delle modifiche all'Anagrafica Fornitori da parte di utenti non autorizzati	2,14	Medio
3	Gestione Anagrafiche	Verificare tutti i codici fornitore per i quali sono stati memorizzati più IBAN in anagrafica, verificando eventuali pagamenti (eventualmente sopra una certa soglia di importo) a favore di fornitori con 2 o più IBAN, coerentemente alle coordinate bancarie indicate dal fornitore nelle proprie fatture <i>Indicatore finalizzato ad evitare che qualcuno possa inserire un IBAN diverso da quello del fornitore</i>	2,57	Alto
4	Gestione Anagrafiche	Verificare i codici fornitore per i quali l'anagrafica è stata creata nello stesso giorno in cui è stata registrata la prima fattura	2,14	Medio
5	Approvvigionamenti	Tempi medi per la formalizzazione del contratto (inserimento del contratto a sistema)	2,29	Medio
6	Approvvigionamenti	Verifica della presenza di RdA non autorizzate alle quali è associato un Oda	3,14	Alto
7	Approvvigionamenti	Verifica della presenza di un Codici Prestazioni/Materiali comprato con due tipologie di RdA/Oda diverse	2,29	Medio
8	Approvvigionamenti / Acquisti/Ricezione	Verifica della presenza di RdA, Oda e Entrate Merci emesse nella stessa data	2,29	Medio
9	Acquisti	Tempi medi per il completamento dell'Oda	2,43	Medio
10	Acquisti	Verifica della presenza di disallineamenti tra Oda e RdA	3,29	Alto
11	Acquisti	Verifica della presenza di Oda con campo prezzo unitario modificato dopo il rilascio in maniera crescente	3,43	Alto
12	Acquisti	Verifica della presenza di Oda con pagamento a 0 giorni	2,00	Medio
13	Acquisti	Indicatore di potenziali frazionamenti es verifica di più Oda sotto i 40K con stessa categoria merceologica (dettaglio per contratti quadro e non) INDICATORE: Verifica la presenza di Oda multipli verso lo stesso fornitore e non legati ad Accordi Quadro, emessi entro 60gg e la cui somma di importi superi la soglia di €40.000	3,43	Alto
14	Acquisti	Indicatore di concentrazione di Oda sui medesimi fornitori su medesimo committente con medesima categoria merceologica in arco temporale da definire INDICATORE: Verifica la presenza di Oda multipli verso lo stesso fornitore e	2,14	Medio

		non legati ad Accordi Quadro, emessi per lo stesso ente richiedente entro 180gg		
15	Acquisti	Numero di acquisti effettuati sotto i 40K sul totale degli Oda effettuati (con distinzione di quelli applicativi di accordo quadro e non) INDICATORE: Andamento mensile per numerosità e valori totali degli Oda emessi con valore unitario al di sotto della soglia di €40.000	2,43	Medio
16	Ricezione	Tempi medi tra consegna e validazione EM	3,14	Alto
17	Ricezione	Verifica della presenza di fornitori sbloccati per registrazione Entrata Merci e poi bloccati	2,29	Medio
18	Ricezione	Verifica della presenza di Entrate Merci ricevute da fornitori fittizi	2,14	Medio
19	Ricezione	Verifica della presenza di disallineamenti quantitativi tra Entrate Merci e Oda (EM > Oda)	3,14	Alto
20	Ricezione	Verifica della presenza di Entrate Merci/Prestazioni non associate a fattura, dopo un determinato periodo di tempo, per singolo Fornitore <i>Periodo di riferimento: tre mesi</i>	3,43	Alto
21	Fatturazione	Tempi medi per la registrazione fatture	2,43	Medio
22	Fatturazione	Tempi medi per la risoluzione di anomalie di fatturazione (es. Manca Oda, manca EM)	3,43	Alto
23	Fatturazione	Tempi medi per lo sblocco della fattura a partire dalla data di scadenza	2,00	Medio
24	Fatturazione	Percentuale delle fatture scadute sul totale	3,14	Alto
25	Fatturazione	Percentuale di fatture incagliate sul totale	3,14	Alto
26	Fatturazione	Verifica della presenza di Fatture Passive associate a Fornitori fittizi	2,14	Medio
27	Fatturazione	Verifica della presenza di Fatture Passive con fornitore diverso rispetto a quello dell'Entrata Merci associata	2,29	Medio
28	Fatturazione	Verifica della presenza di Fatture Passive registrate più volte per singolo fornitore (con lo stesso importo fattura, nel medesimo anno/mese)	3,29	Alto
29	Fatturazione	Verifica della presenza di disallineamenti tra Fatture Passive e Oda/EM	3,43	Alto
30	Fatturazione	Indicatore sul tempo di chiusura media degli accertamenti (doc 5Z) INDICATORE: Verifica la presenza di accertamenti chiusi e non chiusi dopo il 30 Giugno (criticità media) e dopo il 31 Dicembre (criticità alta) dell'anno successivo a quello di riferimento	3,43	Alto
31	Pagamenti	Percentuale del numero di pagamenti insoluti sul totale	3,00	Alto
32	Pagamenti	Tempi medi di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto alla data di scadenza	2,86	Alto
33	Pagamenti	Percentuale delle fatture pagate con pagamenti "urgenti" rispetto al totale	3,14	Alto
34	Pagamenti	Verifica della presenza di anomalie nei pagamenti	3,29	Alto
35	Gestione Anagrafiche	Verificare i fornitori che presentano un C/C bancario aperto presso Paesi con un "regime fiscale privilegiato" non coincidente con la sede legale	2,00	Medio
36	Pagamenti	Verifica della presenza di fornitori sbloccati per registrazione Fattura e poi bloccati	2,11	Medio